

Lý thuyết ôn thi Pháp luật kinh tế

Bản rà soát 04/10/2026 • Chương 1, 2, 4, 5 • Chương 5 là hợp đồng.

Căn cứ học: nội dung bốn bộ slide và ghi chú có sẵn trong tệp PowerPoint. Tài liệu ôn tập được dùng để diễn giải, sắp xếp; các quy tắc không có trong bài giảng được loại khỏi yêu cầu chọn đáp án. Tên, số tiền và tình huống trong đề có thể tự biên soạn để áp dụng đúng quy tắc ấy. Số slide là vị trí trang trong tệp gốc.

Cách đọc: các đoạn nhắc "slide chỉ giới thiệu" chỉ rõ giới hạn nội dung đã được giảng, không phải một phần lý thuyết pháp luật hoàn chỉnh. Bài đúng/sai trên slide cần đọc cùng đáp án trong ghi chú.

Chương 1. Tổng quan về pháp luật kinh tế

1. Khái niệm và sự cần thiết quản lý • Slide 4, 5

- Pháp luật kinh tế là tổng thể quy phạm điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh khi Nhà nước xác lập quản lý đối với hoạt động kinh tế và khi tổ chức, cá nhân tiến hành kinh doanh. Có đủ hai mặt: quản lý và kinh doanh.
- Slide 4 nêu bốn căn cứ cần quản lý bằng pháp luật: vị trí, vai trò hoạt động kinh tế; đặc điểm, ưu và nhược điểm kinh tế thị trường; ưu thế của Nhà nước; thuộc tính khách quan của pháp luật. Slide chỉ gọi tên nhóm thuộc tính, không trình bày danh sách thuộc tính để kiểm tra riêng.

2. Phạm vi và phương pháp điều chỉnh • Slide 6, 7, 8, 9

- Phạm vi điều chỉnh gồm: Nhà nước can thiệp, điều tiết kinh tế; thành lập, tổ chức quản lý, giải thể, phá sản doanh nghiệp; cạnh tranh; tổ chức và thực hiện giao dịch; giải quyết tranh chấp; tạo lập, quản lý, sử dụng quỹ tiền tệ của Nhà nước và chủ thể khác; tạo việc làm, sử dụng lao động; sử dụng đất đai.
- Hai phương pháp được slide 8 gọi là mệnh lệnh và thỏa thuận. Khi vận dụng, xác định tư cách các bên trong quan hệ cụ thể: quyết định quản lý đúng thẩm quyền thể hiện mệnh lệnh; thống nhất điều khoản giao dịch thể hiện thỏa thuận. Chủ thể quan trọng là chủ thể kinh doanh, chủ yếu doanh nghiệp; khách thể chủ yếu là hành vi kinh doanh.

3. Vai trò, tự do kinh doanh và bảo vệ lợi ích • Slide 10, 11, 12, 13, 14, 15

- Vai trò: tạo hành lang pháp lý thực hiện tự do kinh doanh; ghi nhận tự do, bình đẳng; bảo đảm an toàn nhà đầu tư; bảo đảm vận động nhanh của vốn; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp; bảo đảm cạnh tranh lành mạnh; bảo vệ người tiêu dùng, người lao động, Nhà nước và lợi ích chung.
- Slide 13 nhấn mạnh quyền người tiêu dùng: an toàn tính mạng, sức khỏe, danh dự, tài sản, thông tin và quyền hợp pháp; hóa đơn, chứng từ và thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ; lựa chọn bên cung cấp, quyết định giao dịch, thỏa thuận và nhận đúng cam kết; yêu cầu bồi thường khi hàng hóa, dịch vụ có khuyết tật hoặc không phù hợp quy định, thông tin, giao kết, cam kết.
- Nội dung PLKT: quy chế chủ thể, gia nhập thị trường, loại hình, tổ chức quản lý, quyền nghĩa vụ, tổ chức lại và chấm dứt; thương mại, đầu tư, hợp đồng; đất đai; quỹ tiền tệ; cạnh tranh; tranh chấp.

4. Cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế • Slide 16, 17

- Quản lý nhà nước về kinh tế là quản lý qua cơ quan có thẩm quyền đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân, trên các ngành, lĩnh vực, lãnh thổ, thành phần và chủ thể kinh tế. Cơ quan quản lý kinh tế là cơ

quan hành chính được trao thẩm quyền quản lý ngành, lĩnh vực và ban hành quyết định quản lý theo pháp luật.

- Nghĩa rộng gồm mọi cơ quan trong bộ máy: Quốc hội, TAND, Chính phủ, VKSND, HĐND, UBND... Nghĩa hẹp là cơ quan hành chính trực tiếp quản lý. Thẩm quyền chung: Chính phủ, UBND; thẩm quyền riêng: Bộ, cơ quan ngang bộ, Sở. Không dùng nghĩa hẹp để phủ nhận vai trò của cơ quan khác trong nghĩa rộng.

5. Chủ thể và hành vi kinh doanh · Slide 9, 18, 20

- Chủ thể kinh doanh thực hiện trên thực tế hành vi kinh doanh theo pháp luật. Bốn dấu hiệu: có vốn đầu tư; thực hiện hành vi kinh doanh; hạch toán; nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Hành vi kinh doanh: độc lập, nhân danh chính chủ thể; mang tính nghề nghiệp và thường xuyên; diễn ra trên thị trường; nhằm tìm lợi nhuận.
- Mục đích tìm lợi nhuận khác kết quả luôn có lãi. Chủ thể kinh doanh có nhóm thương nhân và nhóm khác. Thương nhân gồm tổ chức kinh tế thành lập hợp pháp và cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, có đăng ký kinh doanh. Một lần bán tài sản cá nhân không đủ riêng dấu hiệu thường xuyên của thương nhân.

6. Phân loại và trách nhiệm tài sản · Slide 19

- Slide 19 phân loại theo ba tiêu chí riêng: cơ cấu chủ sở hữu gồm một chủ và nhiều chủ; tư cách pháp lý gồm có pháp nhân và không có pháp nhân; phạm vi trách nhiệm tài sản gồm hữu hạn và vô hạn. Khi đề hỏi số chủ, chỉ kết luận theo cơ cấu sở hữu; khi hỏi pháp nhân, dùng tư cách pháp lý; khi hỏi hữu hạn/vô hạn, dùng trách nhiệm tài sản.
- Không gộp ba tiêu chí hoặc suy tự động một đặc điểm từ đặc điểm còn lại. Ví dụ loại hình cụ thể được học ở chương 2; câu chương 1 chỉ cần dữ kiện đã cho và ba trục phân loại này.

7. Nguồn luật và nguyên tắc áp dụng · Slide 21, 22

- Nguồn PLKT là cách thức thể hiện quy tắc pháp lý điều chỉnh quản lý nhà nước về kinh tế và hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân. Nguồn trong nước ở slide 22 có ba nhóm: văn bản quy phạm pháp luật, tập quán pháp, án lệ. Bố cục tách danh mục nguồn khỏi nguyên tắc áp dụng.
- Phần nguyên tắc chỉ giới thiệu áp dụng văn bản QPPL và áp dụng luật chung, luật riêng. Slide không trình bày quy trình lựa chọn án lệ, điều kiện chi tiết dùng tập quán, thứ bậc xử lý văn bản hay một thứ tự áp dụng cho mọi tình huống; các chi tiết ấy không được đặt thành câu bắt buộc của bộ đề này.

8. Quan hệ kinh tế có yếu tố nước ngoài · Slide 23, 24, 25

- Nguồn áp dụng trong kinh tế có yếu tố nước ngoài gồm điều ước quốc tế, tập quán thương mại quốc tế, nguồn luật quốc gia và án lệ. Hệ thuộc được slide 24 nêu: luật nhân thân gồm quốc tịch, nơi cư trú; luật nơi có tài sản; luật Tòa án; luật nơi thực hiện hành vi; luật do các bên lựa chọn; luật nước người bán; luật nơi vi phạm.
- Học tên và yếu tố nối của từng hệ thuộc. Slide 25 giới thiệu nhóm nguyên tắc áp dụng pháp luật Việt Nam, điều ước, pháp luật nước ngoài, tập quán quốc tế. Không tự suy một thứ tự ưu tiên tuyệt đối hoặc điều kiện loại trừ luật nước ngoài mà slide chưa giải thích.

Trọng tâm cần nhớ: Hai mặt của khái niệm; phạm vi và hai phương pháp; bốn dấu hiệu kinh doanh; quyền người tiêu dùng; nghĩa rộng/hẹp, thẩm quyền chung/riêng; ba trục phân loại; ba nguồn trong nước, bốn nguồn quốc tế; tên hệ thuộc.

Chương 2. Pháp luật về doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp, tên và đăng ký · Slide 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 21

- Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, tài sản, trụ sở giao dịch, thành lập hoặc đăng ký thành lập theo pháp luật nhằm kinh doanh. Đặc điểm: thành lập theo pháp luật; tên và trụ sở chính do chủ quyết định; có tài sản, quyền dùng tài sản kinh doanh; mục đích chủ yếu kinh doanh lợi nhuận. Tên tiếng Việt gồm loại hình và tên riêng.
- Cấm trùng/gây nhầm lẫn; dùng tên cơ quan, lực lượng vũ trang, tổ chức được liệt kê khi không có chấp thuận; vi phạm truyền thống, văn hóa, đạo đức, thuần phong. Nhầm lẫn gồm tên đọc giống; viết tắt hoặc nước ngoài giống; thêm số, ký hiệu, "tân", "mới", vùng miền trong trường hợp slide nêu.
- Phân loại theo mục tiêu lợi nhuận/xã hội; trách nhiệm hữu hạn/vô hạn; có/không pháp nhân; cơ cấu chủ; hình thức pháp lý. Hữu hạn gắn tách tài sản doanh nghiệp và chủ, giới hạn phần vốn; vô hạn gắn toàn bộ tài sản chủ. Thành lập gồm đăng ký, công bố/cung cấp thông tin và đại diện; quyền/nghĩa vụ được slide để mục giáo trình.
- Đăng ký trực tiếp, bưu chính, qua mạng. Slide 21 chỉ giới thiệu tên công ty đối nhân/đối vốn.

2. Thành lập, góp vốn và đại diện · Slide 14, 15, 16, 17, 19, 20

- **Tách quyền thành lập, quản lý khỏi quyền góp vốn, mua cổ phần/phần vốn.**
- Hạn chế thành lập, quản lý trên slide: cơ quan dùng tài sản nhà nước để tư lợi; cán bộ, công chức, viên chức và các nhóm lực lượng vũ trang, quản lý doanh nghiệp nhà nước theo trường hợp nêu; người chưa thành niên, hạn chế/mất năng lực hoặc khó khăn nhận thức, tổ chức không pháp nhân; người bị truy cứu, tạm giam, chấp hành hình phạt/biện pháp, bị Tòa cấm và trường hợp luật khác; pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh/hoạt động theo hình sự.
- Các ngoại lệ đại diện vốn, nhiệm vụ nhà nước và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo nội dung slide phải đọc cùng hạn chế, không học "mọi trường hợp đều cấm".
- Góp vốn có nhóm cấm riêng: cơ quan/đơn vị dùng tài sản nhà nước tư lợi và người bị cấm theo luật cán bộ, công chức, viên chức, phòng chống tham nhũng, cùng ngoại lệ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số như slide 17.
- Đại diện theo pháp luật nhân danh doanh nghiệp về giao dịch, Tòa án, Trọng tài; TNHH/CTCP có thể một hoặc nhiều, ít nhất một cư trú Việt Nam. Vi phạm nghĩa vụ gây thiệt hại: trách nhiệm cá nhân theo slide 20.

3. Tài sản thanh toán và bài tập vốn · Slide 26, 63, 117

- Slide 63 nêu tài sản mua cổ phần, trái phiếu: VND, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác trong điều lệ; phải thanh toán đủ một lần. Với TNHH hai thành viên, hạn 90 ngày không tính thời gian vận chuyển, nhập khẩu và thủ tục hành chính chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn.
- Bài tập slide 117 cho đất 2 tỷ, xe 2 tỷ, tiền cam kết 3 tỷ nhưng có tình huống tiền chỉ góp 1 tỷ: cam kết tổng 7 tỷ, nếu đất/xe đã góp đủ thì thực góp 5 tỷ; người góp 1 tỷ có tỷ lệ 20% theo thực góp.
- Slide 117 còn đặt vấn đề định giá và tư cách người vốn là chủ DNTN; đối chiếu hạn chế tư cách ở slide 77, không tự thêm đáp án trách nhiệm định giá chưa được slide giải thích.

4. TNHH hai thành viên: cấu trúc và góp vốn · Slide 22, 23, 24, 26, 27, 28

- TNHH hai thành viên trở lên: 2–50 thành viên tổ chức/cá nhân; trách nhiệm trong phần vốn, có pháp nhân từ cấp đăng ký; không phát hành cổ phần trừ chuyển đổi, được phát hành trái phiếu. Bộ máy HĐQT/Chủ tịch HĐQT và Giám đốc/Tổng giám đốc. Vốn khi đăng ký là tổng cam kết ghi điều lệ.
- Góp đủ, đúng tài sản trong 90 ngày từ cấp đăng ký, loại trừ thời gian vận chuyển/nhập khẩu và chuyển quyền theo slide; trong hạn có quyền nghĩa vụ theo cam kết. Đổi tài sản góp cần trên 50% số thành viên còn lại tán thành: mẫu số là người. Hết hạn: không góp mất tư cách; góp thiếu có quyền theo thực góp.
- Nghĩa vụ phát sinh trước đăng ký đổi vốn/tỷ lệ: chịu theo tỷ lệ cam kết. Công ty đăng ký điều chỉnh theo thực góp trong 30 ngày từ ngày cuối phải góp đủ; phần thiếu được chào bán theo nghị quyết/quyết định HĐQT.

5. TNHH hai thành viên: mua lại và chuyển nhượng · Slide 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

- Thành viên phản đối nghị quyết về quyền, nghĩa vụ trong điều lệ, tổ chức lại hoặc trường hợp khác trong điều lệ được yêu cầu mua lại; văn bản trong 15 ngày từ nghị quyết. Công ty mua trong 15 ngày từ nhận, giá thị trường/điều lệ trừ thỏa thuận khác; chỉ trả khi vẫn đủ nợ, nghĩa vụ; không thanh toán được thì tự do chuyển nhượng.
- Chuyển nhượng thông thường: chào thành viên còn lại theo tỷ lệ, cùng điều kiện; sau 30 ngày không mua/mua hết mới bán ngoài với cùng điều kiện. Người chuyển giữ quyền nghĩa vụ đến khi thông tin người mua ghi đủ trong sổ. Còn một thành viên: tổ chức MTV và đăng ký trong 15 ngày từ hoàn tất chuyển.
- Chết: người thừa kế thành viên; mất tích: người quản lý tài sản; khó khăn/mất/hạn chế năng lực: đại diện. Phần vốn mua lại/chuyển trong trường hợp thừa kế không muốn, người được tặng không được chấp thuận, thành viên tổ chức giải thể/phá sản. Tặng người thuộc hàng thừa kế thành thành viên; người khác cần HĐQT.
- Dùng vốn trả nợ: chủ nợ thành thành viên khi HĐQT chấp thuận, hoặc chào bán/chuyển nhượng.

6. TNHH hai thành viên: quản trị, vốn và lợi nhuận · Slide 24, 37, 38, 39

- HĐQT là cơ quan trong bộ máy TNHH hai thành viên; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc/Tổng giám đốc thực hiện vai trò tương ứng. Tăng vốn bằng tăng phần góp hiện hữu hoặc nhận thành viên mới. Tăng vốn hiện hữu phân bổ theo tỷ lệ, được chuyển quyền góp thêm; phần không góp thêm phân cho thành viên khác theo tỷ lệ trừ thỏa thuận khác.
- Giảm vốn: hoàn trả theo tỷ lệ khi hoạt động liên tục từ 2 năm và vẫn đủ nợ; mua lại; điều chỉnh do góp thiếu. Thông báo đăng ký về tăng/giảm trong 10 ngày từ đã thanh toán xong thay đổi, trừ trường hợp góp thiếu được slide nêu riêng. Chia lợi nhuận: có lãi, hoàn thành thuế/nghĩa vụ tài chính và sau chia vẫn đủ nợ, nghĩa vụ đến hạn.
- Có lãi chưa đủ để được chia.

7. Công ty TNHH một thành viên · Slide 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48

- TNHH MTV do một tổ chức hoặc cá nhân sở hữu, trách nhiệm trong vốn điều lệ; có pháp nhân, không phát hành cổ phần trừ chuyển đổi; được phát hành trái phiếu, tăng vốn và huy động vốn vay theo slide. Vốn là tổng tài sản chủ cam kết ghi điều lệ.
- Chủ cá nhân: Chủ tịch công ty, Giám đốc/Tổng giám đốc; chủ tổ chức: HĐQT hoặc Chủ tịch công ty, cùng Giám đốc/Tổng giám đốc theo sơ đồ. Góp đủ trong 90 ngày; góp thiếu điều chỉnh trong 30 ngày

từ hết hạn; nghĩa vụ trước đổi vốn chịu theo cam kết. Chuyển nhượng/tặng một phần hoặc thêm thành viên: tổ chức mô hình tương ứng, đăng ký trong 10 ngày từ hoàn tất.

- Tăng vốn bằng chủ góp thêm hoặc huy động chủ khác; nhận chủ khác thì chuyển TNHH hai thành viên hoặc CTCP. Giảm: hoàn một phần khi hoạt động liên tục 2 năm và đủ nợ, hoặc góp thiếu.
- Chủ chết: thừa kế thành chủ/thành viên theo loại hình tương ứng, đăng ký trong 10 ngày từ hoàn tất giải quyết thừa kế; không có/từ chối thừa kế xử lý theo pháp luật dân sự như slide dẫn.

8. CTCP: vốn, loại cổ phần và cổ tức · Slide 50, 51, 55, 57, 69, 70, 71

- CTCP có vốn chia thành phần bằng nhau gọi cổ phần; cổ đông tổ chức/cá nhân, tối thiểu 3, không giới hạn tối đa; trách nhiệm trong vốn đã góp; có pháp nhân từ cấp đăng ký; phát hành cổ phần, trái phiếu và chứng khoán khác. Vốn điều lệ tổng mệnh giá cổ phần đã bán; lúc thành lập tổng mệnh giá đăng ký mua ghi điều lệ.
- Bắt buộc cổ phần phổ thông; có thể ưu đãi cổ tức, hoàn lại, biểu quyết và loại khác theo điều lệ/pháp luật chứng khoán. Slide chỉ liệt kê loại, không giảng số phiếu hay quy tắc chuyển đổi ưu đãi. Cổ tức là lợi nhuận sau thuế trả cho mỗi cổ phần bằng tiền hoặc tài sản khác; ưu đãi theo điều kiện riêng.
- Phổ thông chỉ trả khi đủ thuế/tài chính, trích quỹ và bù lỗ, sau trả vẫn đủ nợ/ngĩa vụ đến hạn.

9. CTCP: quản trị, huy động vốn và cổ tức · Slide 52, 53, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 70, 71

- Hai mô hình quản trị CTCP: ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS, Giám đốc/Tổng giám đốc; không bắt buộc BKS nếu đồng thời dưới 11 cổ đông và tổ chức nắm dưới 50%. Mô hình có Ủy ban kiểm toán thuộc HĐQT yêu cầu ít nhất 20% thành viên HĐQT độc lập.
- Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, riêng lẻ, ra công chúng; tăng số lượng/loại để tăng vốn; đăng ký đổi vốn trong 10 ngày từ hoàn tất bán. Riêng lẻ trái phiếu CTCP không đại chúng theo LDN/liên quan; công ty đại chúng, tổ chức khác và ra công chúng theo chứng khoán.
- Điều kiện: đã trả gốc/lãi trái phiếu đến hạn hoặc nợ đến hạn trong 3 năm trước (ngoại lệ chủ nợ tài chính được chọn); báo cáo năm trước kiểm toán; an toàn tài chính; tổng nợ kể cả trái phiếu dự kiến không quá 5 lần vốn chủ. Ngoại lệ giới hạn 5 lần gồm DNNN, dự án bất động sản, TCTD, bảo hiểm/tái bảo hiểm/môi giới, chứng khoán, quản lý quỹ theo slide.
- Giảm vốn: hoàn theo tỷ lệ, mua lại, chưa thanh toán đủ cổ phần, hoàn cổ phần ưu đãi hoàn lại. Hoàn thông thường cần hoạt động từ 2 năm, không tính đăng ký tạm ngừng, và đủ nợ sau hoàn. Chia cổ tức phải đủ ba điều kiện thuế, quỹ/bù lỗ và khả năng trả nợ.

10. CTCP: chuyển nhượng và mua lại · Slide 62, 64, 65

- Cổ phần tự do chuyển nhượng trừ pháp luật/điều lệ; hạn chế điều lệ chỉ hiệu lực khi nêu rõ trong cổ phiếu tương ứng. Cổ đông biểu quyết không thông qua nghị quyết tổ chức lại hoặc thay quyền/ngĩa vụ trong điều lệ được yêu cầu mua lại. Văn bản nêu tên, địa chỉ, số từng loại cổ phần, giá dự định bán, lý do; gửi trong 10 ngày từ ĐHĐCĐ thông qua.
- Slide 64 không nêu thời hạn công ty trả tiền mua lại. Công ty quyết định mua lại không quá 30% phổ thông đã bán, một phần/toàn bộ ưu đãi cổ tức. HĐQT quyết định không quá 10% từng loại đã bán trong 12 tháng, trường hợp khác ĐHĐCĐ; HĐQT quyết định giá. Không nhằm hạn gửi 10 ngày CTCP với cặp yêu cầu/mua lại 15–15 ngày TNHH.

11. Công ty hợp danh · Slide 72, 73, 74, 75

- Hợp danh có ít nhất hai thành viên hợp danh là cá nhân, có thể thêm thành viên góp vốn tổ chức/cá nhân. Thành viên hợp danh chịu bằng toàn bộ tài sản; thành viên góp vốn chịu trong số vốn đã góp theo cách diễn đạt slide. Có pháp nhân từ cấp đăng ký, không phát hành chứng khoán.
- Hạn chế thành viên hợp danh: không làm chủ DNTN; không đồng thời là hợp danh khác trừ các thành viên còn lại đồng ý; không nhân danh mình/người khác kinh doanh cùng ngành để tư lợi/phục vụ lợi ích khác; chuyển phần vốn cần các thành viên hợp danh còn lại chấp thuận.
- Cơ cấu slide 75 có HĐTV gồm các thành viên và Giám đốc; tài sản, góp vốn, chứng nhận phần vốn chỉ được đặt thành mục nội dung, không thêm quy tắc chưa được trình bày.

12. Doanh nghiệp tư nhân · Slide 76, 77, 78

- DNTN do một cá nhân làm chủ, chủ chịu bằng toàn bộ tài sản; không có tư cách pháp nhân; không phát hành chứng khoán. Mỗi cá nhân chỉ lập một DNTN, chủ không đồng thời là chủ hộ kinh doanh hoặc thành viên hợp danh. Chính DNTN không được góp vốn thành lập, mua cổ phần/phần vốn ở hợp danh, TNHH hoặc CTCP. Phân biệt cá nhân chủ với tư cách DNTN khi đọc hạn chế.
- Slide 78 giới thiệu quản lý, quy chế vốn/tài sản, cho thuê/bán doanh nghiệp nhưng không giải thích hậu quả nợ cũ sau bán; bộ đề không kiểm tra chi tiết đó như nội dung đã có trên slide.

13. Tổ chức lại và chuyển đổi · Slide 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85

- **Các hình thức tổ chức lại: chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi. Chia: công ty cũ chấm dứt, công ty mới liên đới nợ/nghĩa vụ trừ thỏa thuận giữa các chủ thể liên quan được slide nêu.**
- Tách: công ty bị tách tiếp tục; bị tách và mới liên đới nợ, hợp đồng lao động, nghĩa vụ khác trừ thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng, người lao động; mới kế thừa quyền, nghĩa vụ được chuyển. Hợp nhất: các công ty cũ chấm dứt, một công ty mới kế thừa. Sáp nhập: công ty bị sáp nhập chấm dứt, công ty nhận tiếp tục và kế thừa.
- Slide 85 liệt kê chuyển đổi TNHH thành CTCP; CTCP thành TNHH một/hai thành viên; DNTN thành TNHH, CTCP, hợp danh. Không tự thêm trách nhiệm nợ trước chuyển đổi chưa được slide trình bày.

Trọng tâm cần nhớ: Loại hình, số chủ, trách nhiệm, pháp nhân và phát hành; quyền thành lập khác góp vốn; 90–30, 15–15, 30, 15 và 10 ngày gắn đúng sự kiện; đổi tài sản trên 50% số người; BKS dưới 11 và dưới 50%; độc lập HĐQT 20%; giới hạn trái phiếu 5 lần; mua lại CTCP 10/30% và 12 tháng; chia lợi nhuận/cổ tức; chia/tách/hợp nhất/sáp nhập.

Chương 4. Phục hồi và phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

1. Giải thể: điều kiện, thủ tục và trả nợ · Slide 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

- Giải thể là thủ tục hành chính chấm dứt tồn tại và xóa đăng ký; tự nguyện hoặc bắt buộc. Căn cứ: hết thời hạn điều lệ không gia hạn; quyết định giải thể; thiếu số thành viên tối thiểu 6 tháng liên tục không chuyển đổi; bị thu hồi đăng ký. Điều kiện: bảo đảm thanh toán hết nợ, nghĩa vụ tài sản; không đang giải quyết tranh chấp tại Tòa/Trọng tài.
- Đây là khả năng/điều kiện thanh toán, không có nghĩa mọi nợ đã phải trả trước khi ra quyết định (ghi chú bài đúng/sai slide 13). Thủ tục tự nguyện: quyết định, thông báo, thanh lý/trả nợ, đăng ký giải thể; bắt buộc theo bước thông báo cơ quan đăng ký, quyết định, thanh lý/trả nợ, cập nhật kết thúc. Thứ tự nợ: quyền lợi lao động, thuế, nợ khác.
- Hồ sơ gồm thông báo và báo cáo thanh lý/danh sách chủ nợ, nợ đã trả như slide 11. Sau quyết định cấm che giấu/tẩu tán, bỏ/giảm quyền đòi nợ, chuyển nợ không bảo đảm thành có bảo đảm, ký hợp đồng mới trừ phục vụ giải thể, cầm cố/thế chấp/tặng/cho thuê tài sản, chấm dứt hợp đồng đang hiệu lực, huy động vốn.

2. Nguy cơ, mất khả năng thanh toán và phá sản · Slide 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33

- Nguy cơ mất khả năng thanh toán: không trả được nợ sẽ đến hạn trong 6 tháng hoặc nợ đã đến hạn nhưng chưa quá 6 tháng. Mất khả năng thanh toán: không trả khoản nợ sau thời hạn 6 tháng từ đến hạn. Phá sản: mất khả năng thanh toán và có quyết định Tòa tuyên bố.
- Lãi kế toán không là tiền sẵn trả nợ; tài sản nhiều không bảo đảm thanh khoản; lỗ không tự đồng nghĩa mất khả năng; mất khả năng không tự đồng nghĩa đã phá sản. Phục hồi theo slide là hết nguy cơ/không mất khả năng và có quyết định đình chỉ phục hồi. Phục hồi chú trọng cứu hoạt động, có thể từ nguy cơ; phá sản là thủ tục tư pháp đặc biệt về mất khả năng.
- Luật điều chỉnh quan hệ phục hồi, phá sản và các quan hệ liên quan. Vai trò bảo vệ chủ nợ, hỗ trợ con nợ, lao động, tái cơ cấu và trật tự thị trường. Slide 30 chỉ giới thiệu tiêu chí phân loại phá sản theo nguồn gốc, cơ sở pháp lý, đối tượng, không giải thích các nhánh để hỏi sâu.

3. Phạm vi, Tòa án và người tham gia · Slide 28, 66, 67

- Thẩm quyền giải quyết yêu cầu phục hồi, phá sản được bài giảng xác định ở TAND khu vực nơi doanh nghiệp, HTX có trụ sở chính; slide 67 gọi Tòa Phá sản của TAND khu vực. Ghi chú slide 28 nêu thẩm quyền TAND cấp tỉnh xem xét lại/kháng nghị quyết định tuyên bố phá sản của TAND khu vực theo nội dung trích.
- Phân biệt cơ quan quyết định tư pháp với Quản tài viên quản lý tài sản và chủ nợ tham gia hội nghị. Địa chỉ chủ nợ không tự thay vị trí trụ sở chính được slide dùng xác định thẩm quyền.

4. Quản tài viên và quản lý tài sản · Slide 45, 46, 47, 48, 49

- Quản tài viên là cá nhân; doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản là doanh nghiệp hành nghề trong phục hồi, phá sản. Điều kiện cá nhân: năng lực hành vi đầy đủ; phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan; chứng chỉ.

- Nhóm được cấp: luật sư, kiểm toán viên, hoặc cử nhân trở lên luật/kinh tế/kế toán/tài chính/ngân hàng và từ 5 năm làm lĩnh vực đào tạo; ghi chú slide 47 thêm hoàn thành bồi dưỡng nghề. Doanh nghiệp hành nghề là hợp danh hoặc DNTN. Hợp danh cần ít nhất hai thành viên hợp danh là QTV và Giám đốc/Tổng giám đốc là QTV; DNTN chủ là QTV đồng thời Giám đốc.
- Ghi chú slide 45 nêu xác minh tài liệu, danh sách, hòa giải, giám sát, hội nghị, bảo toàn/thu hồi tài sản, đề nghị biện pháp, báo cáo, thù lao, trách nhiệm; trong phá sản có thanh lý, thi hành và đại diện trường hợp nêu. Không tự có quyền thay Tòa tuyên bố phá sản.

5. Yêu cầu và phương án phục hồi · Slide 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42

- Phục hồi có ba bước: thụ lý; Hội nghị chủ nợ; thực hiện phương án. Người có quyền yêu cầu: đại diện pháp luật; HĐQT CTCP, HĐTV TNHH hai thành viên/hợp danh; Đại hội thành viên HTX; chủ DNTN, chủ TNHH MTV. Chủ nợ không tự nằm trong danh sách quyền yêu cầu phục hồi (bài đúng/sai slide 59).
- Hồ sơ ban đầu có phương án, danh sách chủ nợ/người mắc nợ, chứng cứ; không đợi sau thụ lý mới lập phương án. Slide 38 và ghi chú nêu phân công Thẩm phán trong 3 ngày làm việc, xem xét đơn 12 ngày, hoàn thiện phương án 30 ngày sau thụ lý theo mốc trình bày.
- Chuẩn bị hội nghị: xác minh/cập nhật danh sách và phương án, đồng thời bảo toàn tài sản/kiểm soát nghĩa vụ. Phương án phải nêu biện pháp kinh doanh, thời hạn và cách trả nợ. Thứ tự ưu tiên 5 nhóm: chi phí phục hồi; các quyền lợi lao động; nợ phát sinh phục hồi; nợ bảo đảm; các nợ khác.

6. Kinh doanh, biểu quyết và kết thúc phục hồi · Slide 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59

- Phục hồi vẫn có hoạt động kinh doanh dưới giám sát, không tự giao mọi kinh doanh cho QTV. Slide 44 cấm cất giấu/tẩu tán/tặng tài sản; bỏ quyền đòi nợ; thanh toán khoản nợ phát sinh trước khi Tòa thụ lý đơn yêu cầu; chuyển nợ không bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc bảo đảm một phần bằng tài sản DN/HTX; chia lợi nhuận/thu nhập.
- Theo ghi chú slide 44, ba mục thanh toán nợ, chuyển bảo đảm và chia lợi nhuận/thu nhập được thực hiện nếu Luật này, pháp luật có quy định khác hoặc Thẩm phán cho phép. Không dùng ngoại lệ nợ sau mở thủ tục và lương ở slide 69 về phá sản thay cho quy tắc phục hồi này.
- Quyền tham gia hội nghị: chủ nợ trong danh sách, đại diện lao động/công đoàn được ủy quyền; chủ nợ có thể ủy quyền hoặc gửi ý kiến văn bản trước hội nghị như ghi chú. Nghĩa vụ tham gia: người nộp, đại diện pháp luật, QTV/doanh nghiệp hành nghề. Nghị quyết thường cần từ 65% tổng nợ của chủ nợ tham gia biểu quyết; hiệu lực khi Thẩm phán công nhận.
- Kết luận có thể thông qua phương án, đình chỉ, đề nghị phá sản nếu mất khả năng kèm tạm ứng chi phí hoặc nội dung khác. Nếu không xác định thời hạn thì không quá 3 năm từ hội nghị thông qua. Báo cáo 3 tháng/lần; sửa phương án dùng ngưỡng 65% và công nhận như ghi chú.
- Đình chỉ có cả thành công và thất bại: khắc phục, hoàn tất, không hoàn thiện/không thực hiện, hết hạn và các căn cứ slide 55–56; không hiểu đình chỉ luôn là đã phục hồi thành công.

7. Quyền, nghĩa vụ nộp đơn phá sản · Slide 62, 63, 64, 65

- Quyền yêu cầu phá sản: chủ nợ không bảo đảm hoặc bảo đảm một phần; người lao động, công đoàn khi hết 6 tháng từ nợ lương/quyền lợi đến hạn không trả; cổ đông/nhóm từ 20% phổ thông hoặc tỷ lệ thấp hơn điều lệ; thành viên/nhóm TNHH hai thành viên từ 65% vốn hoặc thấp hơn điều lệ; các chủ thể HTX theo slide; cơ quan BHXH theo điều kiện đơn đốc nợ chậm/trốn đóng không phản hồi trong 3 năm liên tiếp gần nhất.
- Không thêm điều kiện nằm cổ phần liên tục 6 tháng của nội dung cũ khi slide cập nhật không còn. Nghĩa vụ khi mất khả năng: đại diện pháp luật, HĐQT/HĐTV/Đại hội thành viên tương ứng, chủ DNTN,

chủ TNHH MTV; cơ quan quản lý thuế theo luật quản lý thuế. Không nộp phải chịu trách nhiệm theo luật; ghi chú slide 65 nêu bồi thường do lỗi gây thiệt hại.

- Phân biệt chủ thể có quyền với có nghĩa vụ và quyền yêu cầu phục hồi.

8. Thụ lý, mở thủ tục và hoạt động kinh doanh · Slide 61, 66, 67, 68, 69, 89

- Sơ đồ phá sản trình bày các bước thụ lý, mở, hội nghị/phục hồi, tuyên bố, thi hành; không suy mọi vụ đều phải thực hiện một phương án phục hồi rồi mới kết thúc. Nộp đơn, thụ lý, mở và tuyên bố là các mốc khác nhau. Sau mở, doanh nghiệp/HTX vẫn kinh doanh nhưng chịu giám sát.
- Cấm che giấu, tẩy tã, tặng tài sản; bỏ quyền đòi nợ; trả nợ không bảo đảm trừ nợ phát sinh sau mở và lương; chuyển nợ không bảo đảm thành bảo đảm; chia lợi nhuận/thu nhập. Bài đúng/sai slide 89 phủ nhận mọi đơn hợp lệ đều buộc mở, mọi hợp đồng tín dụng/thuê tự chấm dứt, bảo đảm tiếp tục bình thường; xác nhận tiếp tục kinh doanh dưới giám sát.
- Slide không cung cấp hạn mở 30 ngày để kiểm tra riêng.

9. Bảo toàn, giao dịch vô hiệu và tài sản bảo đảm · Slide 70, 71, 74, 80

- Nhóm giao dịch xem xét vô hiệu trong 6 tháng trước quyết định mở: chuyển nhượng không theo giá thị trường; chuyển nợ không bảo đảm thành bảo đảm; ưu tiên trả/bù trừ khoản chưa đến hạn hoặc vượt nợ đến hạn trừ luật khác; tặng; không nhằm tìm lợi nhuận; giao dịch tẩy tã.
- Ghi chú slide 71 nêu 18 tháng với người liên quan; có ngoại lệ khuyến mại/thưởng lao động, từ thiện đúng luật hoặc giao dịch hội nghị công nhận để bảo toàn/tối ưu, không tẩy tã. Ghi chú slide 70 giải thích giá thấp khi bán, cao khi mua và ngoại lệ thanh toán ròng phát sinh lãi suất. Không coi mọi giao dịch trong 6/18 tháng đều tự vô hiệu.
- Chuyển nhượng tài sản bảo đảm cần đồng ý chủ nợ bảo đảm (ghi chú slide 74). Slide 80 xếp phần nợ bảo đảm chưa thanh toán do tài sản thiếu cùng nhóm nợ không bảo đảm; phép tính phần thiếu là nợ trừ phần đã được thanh toán. Không mở rộng thành quy trình xử lý tài sản dư chưa được slide giải thích.

10. Hội nghị chủ nợ phá sản · Slide 50, 51, 72, 73, 74, 75

- Hội nghị chủ nợ phá sản có nhóm quyền tham gia giống phục hồi: chủ nợ trong danh sách và đại diện lao động được ủy quyền. Nhóm nghĩa vụ: người nộp yêu cầu, chủ doanh nghiệp/đại diện hợp pháp; QTV/doanh nghiệp quản lý thanh lý. Biểu quyết thông thường cần từ 65% tổng nợ không có bảo đảm, không phải 65% số người và không phải mẫu số nợ tham gia của phục hồi.
- Kết luận: đình chỉ; thông qua phương án phục hồi, đề nghị Tòa công nhận; đề nghị tuyên bố phá sản; chuyển nhượng tài sản/mảng kinh doanh/doanh nghiệp hoặc nội dung khác. Ghi chú slide 74 nêu gửi nghị quyết trong 3 ngày làm việc từ hội nghị. Slide chưa giảng thời hạn gửi giấy đòi nợ 15 ngày nên bộ đề không kiểm tra chi tiết này.

11. Thứ tự phân chia tài sản phá sản thông thường · Slide 79, 80, 81, 90

- Phân chia phá sản thông thường theo bảy thứ tự: 1 chi phí phá sản; 2 nợ lương; 3 bảo hiểm bắt buộc gồm BHXH, thất nghiệp, y tế, tai nạn lao động/bệnh nghề; 4 trợ cấp thôi việc và quyền lợi lao động khác theo thỏa ước/hợp đồng; 5 nợ phát sinh nhằm phục hồi; 6 nghĩa vụ tài chính Nhà nước; 7 nợ không bảo đảm và phần nợ bảo đảm thiếu.
- Từng thứ tự phải xử lý trước khi sang sau; thiếu ở cùng thứ tự thì chia tỷ lệ theo số nợ. Ví dụ còn 600 cho A nợ 400, B nợ 800 cùng nhóm: A 200, B 400. Tài sản dư sau đủ nghĩa vụ thuộc chủ/thành viên/cổ đông theo slide 81.

- Bài đúng/sai slide 90 phủ nhận chi phí sau lương, chủ nợ bảo đảm luôn ưu tiên toàn bộ và đấu giá mọi trường hợp không ngoại lệ; không biến các mệnh đề sai thành lý thuyết đúng.

12. Đình chỉ, tuyên bố và hệ quả · Slide 55, 56, 73, 76, 78, 81, 82

- **Từ mở đến trước tuyên bố, nếu không còn mất khả năng thanh toán thì Tòa đình chỉ phá sản; tranh chấp chưa xong có thể chọn phương thức giải quyết như slide 76.**
- Ghi chú slide 78: khi tranh chấp đã giải quyết xong, thời hạn tuyên bố 15 ngày từ một trong các sự kiện nêu: báo cáo hội nghị không thông qua nghị quyết, nghị quyết đề nghị phá sản, báo cáo thất bại/hết hạn phục hồi vẫn mất khả năng hoặc quyết định không công nhận nghị quyết. Tuyên bố do Tòa, không do QTV.
- Slide 82 nêu doanh nghiệp/HTX chấm dứt pháp nhân/xóa đăng ký; xử lý thanh lý/trả nợ; người quản lý có hạn chế thành lập/quản lý được giới thiệu nhưng slide không giải thích nhóm, ngoại lệ và thời hạn. Bộ đề không kiểm tra một lệnh cấm 3 năm tuyệt đối hoặc cơ chế miễn nợ chủ DNTN như đã có trên slide.

13. Thủ tục rút gọn · Slide 57, 58, 83, 84, 85

- **Một căn cứ rút gọn là đồng thời không quá 20 chủ nợ không bảo đảm và không quá 10 tỷ tổng nợ gốc. Đúng 20 và đúng 10 vẫn đạt; 18 nhưng 12 tỷ không đạt cặp; 21 nhưng 8 tỷ không đạt cặp.**
- Căn cứ độc lập khác gồm doanh nghiệp/HTX nhỏ, siêu nhỏ; phá sản còn có không tài sản/không thanh lý thu hồi được/không đủ phí; TCTD; bảo hiểm/tái bảo hiểm có văn bản Bộ Tài chính như slide 84; trường hợp pháp luật/hướng dẫn khác. Phục hồi rút gọn cần từ 51% tổng nợ của chủ nợ tham gia biểu quyết.
- Phá sản rút gọn cần chủ nợ không bảo đảm đại diện từ 51% tổng nợ không bảo đảm tán thành. Cùng 51% nhưng khác mẫu số.

14. Phá sản tổ chức tín dụng · Slide 86, 87, 88

- **TCTD có thủ tục riêng: văn bản NHNN chấm dứt kiểm soát đặc biệt, không áp dụng hoặc chấm dứt phục hồi khả năng thanh toán; đồng thời TCTD vẫn mất khả năng thanh toán.**
- Bảng tài sản slide 87 có bốn nhóm: chi phí; lương/trợ cấp/bảo hiểm/quyền lợi lao động; tiền gửi còn lại sau bảo hiểm, khoản tổ chức bảo hiểm đã trả và phí/chậm phí; nghĩa vụ Nhà nước, nợ không bảo đảm và phần thiếu bảo đảm.
- Không tính người gửi đòi nguyên khoản đã nhận bảo hiểm: 500 nhận 200 thì còn 300 theo dữ kiện, đồng thời có quyền tổ chức bảo hiểm được slide nêu. Slide 88 nêu Tòa tuyên bố trong 30 ngày từ QTV/doanh nghiệp nghề lập xong danh sách chủ nợ, người mắc nợ và bảng kê tài sản. Không thêm khoản vay đặc biệt, hạn mở 10 ngày hoặc NHNN nộp thay khi slide không giảng.

Trọng tâm cần nhớ: Giải thể cần bảo đảm nợ và không tranh chấp; nguy cơ/mất khả năng/phá sản; mốc 6 tháng; quyền khác nghĩa vụ nộp đơn; QTV; biểu quyết 65% hoặc 51% đúng mẫu số; 5 nhóm phục hồi, 7 thứ tự phá sản, 4 nhóm TCTD; 6/18 tháng giao dịch; cặp 20 chủ nợ và 10 tỷ; đình chỉ có thể do thành công hoặc thất bại.

Chương 5. Pháp luật về hợp đồng

1. Khái niệm, phân loại và nguyên tắc · Slide 2, 3, 4, 5

- Hợp đồng là thỏa thuận giữa các bên về xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ pháp lý theo cách diễn đạt slide 2. Slide 3 phân loại theo nội dung: mua bán, trao đổi, tặng cho, vay, thuê, mượn tài sản; theo tính chất quốc tế: có/không yếu tố nước ngoài.
- Nguyên tắc: tự do nhưng không trái pháp luật/đạo đức; tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực; không xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, công cộng và quyền hợp pháp khác. Tự nguyện không tự làm một nội dung trái pháp luật trở thành hợp pháp. Slide liệt kê tên thuê/mượn nhưng không giảng chi tiết tiền thuê để đưa thành câu bắt buộc riêng.

2. Chủ thể, đại diện và nội dung · Slide 6, 8, 11

- Chủ thể được slide 6 nêu gồm cá nhân, tổ chức và các chủ thể khác; cần xem chủ thể, thẩm quyền ký và năng lực pháp luật/năng lực hành vi phù hợp hợp đồng. Điều khoản chủ yếu là nội dung cần thiết phải thỏa thuận, thiếu thì không hình thành hợp đồng; tùy loại có quy định luật.
- Thường lệ được slide gọi tên; không thêm cơ chế mặc nhiên luật/tập quán khi chưa giảng. Tùy nghi không cần thiết để hình thành, các bên thêm nhưng không trái pháp luật. Không nhận diện bằng chữ in đậm hay độ dài. Bộ đề không kiểm tra ngoại lệ đại diện vượt quyền hoặc giao dịch từng độ tuổi mà slide chưa giải thích.

3. Hình thức và điều kiện có hiệu lực · Slide 7, 11, 27

- Hình thức là phương tiện ghi nhận quyền, nghĩa vụ pháp lý do các bên thỏa thuận; gồm lời nói, văn bản, hành vi cụ thể. Điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và hình thức tương đương theo slide có thể được coi là văn bản.
- Điều kiện hiệu lực: chủ thể có năng lực phù hợp; hoàn toàn tự nguyện; mục đích/nội dung không vi phạm điều cấm, đạo đức xã hội; hình thức đúng pháp luật khi có quy định. Văn bản không bảo đảm một nội dung trái luật có hiệu lực; lời nói không tự vô hiệu nếu không thuộc yêu cầu văn bản.
- Slide 27 có căn cứ vi phạm hình thức nhưng không giảng ngoại lệ đã thực hiện hai phần ba để hỏi riêng.

4. Thủ tục và thời điểm giao kết · Slide 9, 10

- Giao kết trực tiếp: gặp, đàm phán và thống nhất; gián tiếp: trao đổi giấy tờ, tài liệu đề nghị/xác nhận theo mô tả bài giảng. Mốc giao kết: bằng văn bản khi bên sau cùng ký; bên đề nghị nhận được chấp nhận; lời nói khi thống nhất nội dung. Im lặng được nêu trong trường hợp các bên thỏa thuận im lặng là chấp nhận, mốc hết hạn trả lời.
- Không thêm ngoại lệ thói quen từ luật ngoài. Hợp đồng hợp pháp có hiệu lực từ giao kết trừ thỏa thuận hoặc luật quy định khác; vì vậy ngày ký và ngày hiệu lực có thể khác theo giả thiết hợp pháp. Slide không giảng quy tắc trả lời sửa nội dung thành đề nghị mới.

5. Cầm cố, thế chấp và quyền sở hữu · Slide 13, 14, 18

- Slide 13 liệt kê chín biện pháp: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh, tín chấp, bảo lưu quyền sở hữu, cầm giữ. Cầm cố: giao tài sản thuộc sở hữu cho bên kia để bảo đảm. Thế chấp: dùng tài

sản thuộc sở hữu bảo đảm nhưng không giao cho bên nhận thế chấp. Bấy chính là giao hay không giao tài sản, không phải tài sản đất hay rẻ.

- Bảo lưu quyền sở hữu trong mua bán: bên bán giữ quyền sở hữu đến khi thanh toán đầy đủ; lập văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng theo slide 18. Không nhầm người đang sử dụng tài sản với người đã có quyền sở hữu.

6. Đặt cọc, ký cược và ký quỹ · Slide 15, 18

- Đặt cọc: giao tiền, kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện. Ký cược: bên thuê động sản giao tài sản để bảo đảm trả lại tài sản thuê. Cùng giao tiền/đá quý nhưng phải nhìn mục đích: bảo đảm giao kết/thực hiện là cọc; trả lại động sản thuê là cược.
- Ký quỹ: gửi tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại TCTD để bảo đảm nghĩa vụ. Bấy: không giao tiền trực tiếp cho đối tác như cọc/cược mà có tài khoản phong tỏa. Slide 15 không nêu hậu quả mất cọc hoặc trả gấp đôi, nên bộ đề không hỏi chế tài ấy.

7. Bảo lãnh, tín chấp và cầm giữ · Slide 16, 17, 19

- Bảo lãnh: người thứ ba cam kết thực hiện thay nghĩa vụ khi đến hạn bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng. Nhận diện bằng người thứ ba và cam kết thay, không phải chuyển giao tài sản.
- Tín chấp: tổ chức chính trị xã hội cơ sở dùng uy tín bảo đảm cho cá nhân/hộ nghèo vay tại TCTD để sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; việc bảo đảm bằng văn bản theo slide 17. Không đồng nhất mọi vay ngân hàng không thế chấp với tín chấp trong bài.
- Cầm giữ: bên có quyền đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng hợp đồng song vụ được tiếp tục giữ khi bên có nghĩa vụ không thực hiện/không đúng nghĩa vụ đến hạn. Khác cầm cố ở cơ sở nắm giữ tài sản; bộ đề không thêm quyền bán hay định đoạt chưa được slide giảng.

8. Thực hiện, sửa đổi và chấm dứt · Slide 12, 20, 21

- Thực hiện đúng cam kết, pháp luật; thiện chí/trung thực, không xâm phạm lợi ích Nhà nước, công cộng, quyền hợp pháp khác; không thực hiện hoặc không đúng phải chịu trách nhiệm. Sửa đổi do các bên thỏa thuận và giải quyết hậu quả trừ luật khác; nếu hợp đồng viết, công chứng/chứng thực/đăng ký/phê duyệt thì sửa phải theo hình thức tương ứng.
- Chấm dứt theo slide 21: hoàn thành; thỏa thuận; cá nhân chết/pháp nhân chấm dứt nếu phải chính chủ thể ấy thực hiện; hủy hoặc đơn phương chấm dứt; đối tượng không còn nên không thể thực hiện, các bên có thể thỏa thuận thay đối tượng hoặc bồi thường; trường hợp luật khác.
- Có tên đơn phương chấm dứt trong danh mục không có nghĩa slide đã giảng thời điểm thông báo hay thanh toán phần đã thực hiện.

9. Hủy bỏ hợp đồng · Slide 22

- Một bên có quyền hủy bỏ và không phải bồi thường vì việc hủy khi bên kia vi phạm điều kiện hủy đã thỏa thuận hoặc trường hợp pháp luật quy định, theo slide 22. Phải thông báo ngay; không thông báo gây thiệt hại phải bồi thường.
- Hủy thì hợp đồng không có hiệu lực từ lúc giao kết; các bên hoàn trả tài sản đã nhận, không trả được vật thì bằng tiền; bên có lỗi làm hợp đồng bị hủy phải bồi thường. Phân biệt có căn cứ hủy với làm đúng nghĩa vụ thông báo, và hoàn trả với bồi thường.
- Slide không giải thích tiêu chuẩn vi phạm nghiêm trọng, điều khoản còn tồn tại, chi phí hoàn trả hoặc mốc hiệu lực đơn phương chấm dứt để kiểm tra riêng.

10. Phạt vi phạm theo bài giảng · Slide 23, 24

- Slide 23 nêu buộc thực hiện đúng/tiếp tục thực hiện và trách nhiệm tài sản như phạt, bồi thường. Phạt ở slide 24 cần có thỏa thuận phạt và vi phạm. Quy tắc 8% trong phần này tính trên giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm, không toàn hợp đồng: phần vi phạm 200 triệu thì 16 triệu; 350 triệu thì 28 triệu.
- Câu tính đều ghi đặt trong quy tắc 8% của slide, không suy thành giới hạn mọi hợp đồng dân sự. Slide nêu các bên có thể thỏa thuận chịu cả phạt và bồi thường. Không kiểm tra mặc định Điều 418 BLDS hoặc Điều 307 LTM khi không có thỏa thuận kết hợp, vì bài giảng chưa trình bày.

11. Bồi thường và căn cứ thiệt hại · Slide 24

- Căn cứ bồi thường trong slide 24 gồm hành vi vi phạm, thiệt hại thực tế và quan hệ nhân quả. Có vi phạm nhưng không thiệt hại chưa đủ; có thiệt hại do nguyên nhân khác chưa đủ. Mức bồi thường theo thỏa thuận; không thỏa thuận thì toàn bộ thiệt hại thực tế.
- Các bài tính cho khoản thực tế đã chứng minh, cùng nguyên nhân và không trùng để cộng; không phải đề kiểm tra lợi nhuận kỳ vọng. Phạt khác bồi thường ở điều kiện: thỏa thuận phạt/vi phạm không thay ba căn cứ bồi thường. Nếu thỏa thuận rõ cả hai và đủ căn cứ tương ứng thì có thể kết hợp theo nội dung slide; không tự thêm quy tắc hạn chế thiệt hại ngoài bài.

12. Miễn trách nhiệm và bất khả kháng · Slide 25

- Bốn căn cứ miễn trách nhiệm được nêu: trường hợp các bên thỏa thuận; bất khả kháng; vi phạm hoàn toàn do lỗi bên kia; thực hiện quyết định cơ quan quản lý có thẩm quyền mà các bên không thể biết khi giao kết. Học đúng từ hoàn toàn và thời điểm không thể biết khi ký, không chỉ thấy có lỗi bên kia hoặc có quyết định là kết luận miễn.
- Slide chỉ gọi tên bất khả kháng, không giảng đủ ba yếu tố định nghĩa; cũng không trình bày nghĩa vụ thông báo/chứng minh để kiểm tra riêng. Khi câu dùng một căn cứ, dữ kiện phải cho đủ nội dung được nêu trong chính slide.

13. Vô hiệu: căn cứ và hậu quả · Slide 26, 27, 28

- **Vô hiệu: toàn bộ hoặc từng phần không được công nhận giá trị pháp lý, quyền nghĩa vụ không phát sinh theo phần vô hiệu.**
- Căn cứ slide 27: điều cấm/đạo đức; giả tạo; người chưa thành niên/mất hoặc hạn chế năng lực, khó khăn nhận thức trong trường hợp nêu; nhầm lẫn; lừa dối/đe dọa/cưỡng ép; không nhận thức, làm chủ hành vi; hình thức; đối tượng không thể thực hiện.
- Hậu quả slide 28: không phát sinh/thay đổi/chấm dứt quyền nghĩa vụ từ xác lập; khôi phục ban đầu, hoàn trả tài sản hoặc tiền; bên ngay tình không trả hoa lợi/lợi tức đã thu; bên có lỗi gây thiệt hại bồi thường. Phân biệt vô hiệu từ xác lập với vi phạm thực hiện một hợp đồng vốn hợp lệ; không thêm hiệu lực giao dịch bị che giấu hoặc thời hiệu kiện ngoài slide.

14. Hợp đồng mua bán hàng hóa · Slide 29, 30, 31

- Mua bán hàng hóa: bên bán chuyển sở hữu, bên mua trả tiền; chủ thể được slide 29 mô tả đều là thương nhân hoặc một bên thương nhân. Hình thức lời nói, văn bản, hành vi cụ thể; luật yêu cầu văn bản thì tuân theo. Đã trả tiền nhưng chưa nhận vật do giao không đồng bộ: lãi trên tiền đã trả theo thỏa thuận, không vượt mức Điều 468 được slide dẫn.
- Không tự thêm bồi thường khi đề chưa cho đủ thiệt hại/nhân quả. Bán quyền đòi nợ: nếu bên bán cam kết bảo đảm khả năng thanh toán của người mắc nợ mà đến hạn không trả, bên bán liên đới chịu

trách nhiệm theo slide 31. Slide không giảng riêng hình thức mua bán quốc tế để hỏi bắt buộc văn bản theo một điều luật ngoài.

15. Hợp đồng vay và lãi suất dân sự · Slide 31

- Lãi suất vay do thỏa thuận không quá 20%/năm khoản vay, trừ luật liên quan quy định khác; phần vượt không hiệu lực. Có thỏa thuận trả lãi nhưng không rõ lãi suất, có tranh chấp: 50% mức giới hạn tại thời điểm trả, với giới hạn 20% thì 10%/năm.
- Nợ gốc quá hạn của vay có lãi: lãi bằng 150% lãi suất hợp đồng cho thời gian chậm, trừ thỏa thuận khác theo nội dung slide. Bài tính dùng lãi đơn: gốc $\times$ lãi năm $\times$ tháng/12; ví dụ 1 tỷ $\times$ 12% $\times$ 6/12 = 60 triệu. Quá hạn gốc 100 triệu, lãi hợp đồng 12%, 1 năm: 100 $\times$ 18% = 18 triệu.
- Quy đổi 2%/tháng thành 24%/năm để so giới hạn; không đồng nhất mọi tín dụng ngân hàng với vay dân sự khi slide đã nêu ngoại lệ luật khác.

Trọng tâm cần nhớ: Chủ thể, hình thức và hiệu lực; mốc giao kết, im lặng theo thỏa thuận; 9 biện pháp bảo đảm và dấu hiệu phân biệt; thực hiện/sửa/chấm dứt/hủy/vô hiệu; phạt 8% phần vi phạm trong quy tắc slide; 3 căn cứ bồi thường; 4 miễn trách nhiệm; lãi 20%, 50% giới hạn và 150% lãi hợp đồng.

Bảng mốc dễ nhầm

Nội dung trong bài giảng	Mốc và cơ sở tính
TNHH góp vốn, điều chỉnh góp thiếu	90 ngày; điều chỉnh 30 ngày từ hết hạn
TNHH yêu cầu công ty mua lại	Yêu cầu 15 ngày từ nghị quyết; công ty mua 15 ngày từ nhận
TNHH chào phần vốn ra ngoài	Sau 30 ngày không mua hoặc không mua hết
TNHH hai thành viên còn một chủ	Đăng ký 15 ngày từ hoàn tất chuyển nhượng
MTV chuyển một phần/thêm chủ	10 ngày từ hoàn tất; thừa kế 10 ngày từ giải quyết xong
CTCP yêu cầu mua lại	Cổ đông gửi trong 10 ngày từ nghị quyết; slide không nêu hạn công ty trả tiền
CTCP HĐQT quyết định mua lại	Không quá 10% từng loại trong 12 tháng; công ty tối đa 30% phổ thông
CTCP đăng ký sau chào bán	10 ngày từ hoàn tất bán
Hoàn vốn thông thường	2 năm; CTCP không tính đăng ký tạm ngừng; vẫn đủ nợ
Nguy cơ/mất khả năng thanh toán	Chưa quá/sau thời hạn 6 tháng từ nợ đến hạn; nguy cơ còn gồm nợ sắp đến hạn trong 6 tháng
Phục hồi thường/rút gọn	65%/51% tổng nợ của chủ nợ tham gia biểu quyết
Phá sản thường/rút gọn	65%/51% tổng nợ không bảo đảm
Phương án không xác định hạn	Không quá 3 năm từ hội nghị thông qua; báo cáo 3 tháng/lần
Giao dịch trước mở phá sản	6 tháng; người liên quan 18 tháng theo ghi chú
Rút gọn theo căn cứ kết hợp	Không quá 20 chủ nợ không bảo đảm VÀ không quá 10 tỷ nợ gốc

Nội dung trong bài giảng	Mốc và cơ sở tính
TCTD tuyên bố phá sản	30 ngày từ lập xong danh sách chủ nợ/người mắc nợ/bảng kê
Phạt theo quy tắc slide 24 chương 5	8% giá trị phần nghĩa vụ vi phạm
Lãi vay thường/không rõ/quá hạn	20%/năm; 50% giới hạn; 150% lãi hợp đồng cho thời gian quá hạn

Phạm vi và nguồn tài liệu

- Chương 1: toàn bộ nội dung học trong 25 slide.
- Chương 2: phần doanh nghiệp, slide 1–85 và bài tập 117 trong tệp ghép chương 2–3. Phần HTX/HKD chương 3 không lập đề riêng.
- Chương 4: 90 slide, gồm giải thể, phục hồi, phá sản và ghi chú giảng viên có sẵn.
- Chương 5: 31 slide hợp đồng. Không trộn chương giải quyết tranh chấp ở cuối tài liệu ôn tập.
- PHÁP LUẬT KINH TẾ.docx.md: dùng hỗ trợ trình bày trong phạm vi trên, không thay slide bằng quy tắc ngoài.

Điểm cần phân biệt: các slide có mục giáo trình/tiêu đề không chứa đầy đủ điều kiện của quy tắc. Bản này giữ chúng ở mức giới thiệu. Không dùng trích dẫn web làm căn cứ bắt buộc để chọn đáp án. Đây là bản ôn theo bài giảng; nếu cần áp dụng pháp luật cho vụ việc thật, phải kiểm tra văn bản áp dụng riêng.